

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 24410
Numéro SIREN : 814 876 967
Nom ou dénomination : PETITES OBSERVATIONS AUTOMOBILES

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2020 sous le numéro de dépôt 16020



2002737901



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : PETITES OBSERVATIONS
AUTOMOBILES
Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro RCS : 814 876 967
Numéro Gestion : 2015B24410

Adresse : 45 R VIVIENNE
75002 PARIS

Numéro du Dépôt : 2020R016020 (2020 27379)

Date du Dépôt : 10/02/2020

- Type d'acte : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Date de l'acte : 03/06/2019

Décision 1 : Transfert du siège social
27 rue d'Athènes 75009 Paris

Décision 2 : Modification(s) statutaire(s)

fait à Paris, le 10 février 2020

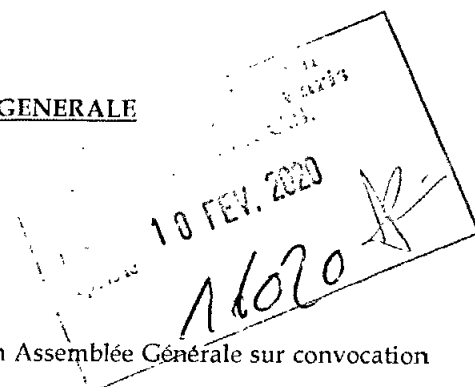
PF 3.06.1976
... 115
06.06.19

2015024410

« PETITES OBSERVATIONS AUTOMOBILES »
Sigle « POA »
Société par actions simplifiée au capital de 2 688,00 euros
Siège social : 27 rue d'Athènes 75009 PARIS
814 876 967 R.C.S. PARIS

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
LE TROIS JUIN
AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE CI-APRES NOMMEE.



Les actionnaires de la société dénommée POA se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation de la présidence dans les formes statutaires.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Renaud ROUBAUDI, Président de la société POA, de nationalité française demeurant 7 rue du Marché Saint Honoré, 75001 Paris.
- Monsieur Cédric FRÉOUR, Directeur Général de la Société POA, de nationalité française demeurant 106 rue de Richelieu, 75002 Paris ;
- Madame Floriane BRISABOIS, Actionnaire, de nationalité française, demeurant à SAINT-OUEN (93400), 28 rue Rabelais.

Total des actions représentées :
2.688 actions représentant la totalité du capital social.

Le quorum est par suite atteint.
Les membres peuvent en conséquence valablement exprimer leur vote.

L'assemblée est présidée par Monsieur Renaud ROUBAUDI en sa qualité de président.

Le Président de séance fait alors observer :

- Que cette assemblée a été convoquée conformément aux prescriptions statutaires et légales en vigueur,
- Que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président dépose alors sur le bureau de l'Assemblée :

- Les statuts de la Société,
- Un extrait K-BIS de la Société,
- Le texte des résolutions qui seront soumises à l'approbation de cette Assemblée,

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

CS AF FB

« PETITES OBSERVATIONS AUTOMOBILES »
Sigle « POA »
Société par actions simplifiée au capital de 2 688,00 euros
Siège social : 27 rue d'Athènes 75009 PARIS
814 876 967 R.C.S. PARIS

ORDRE DU JOUR

- Changement de siège social,
- Refonte des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités. .

L'assemblée donne son accord pour modifier le siège social de la société afin de l'établir au 45 rue Vivienne 75002 Paris.

Et Conférer tous pouvoirs à :

- Monsieur Renaud ROUBAUDI, Monsieur Cédric FRÉOUR, ou au Cabinet d'Expertise Comptable dénommé EPHI EXPERTISE CONSEIL ; avec faculté d'agir ensemble ou séparément.

A l'effet de au nom et pour le compte de la société dénommée POA, sous les conditions ci-dessus énoncées, signer, tous actes et pièces, effectuer toutes formalités, et généralement faire le nécessaire dans le cadre de la mise à jour des statuts.

Après discussion, et personne ne demandant plus la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTION 1 : MODIFICATION DU SIÈGE SOCIAL

L'assemblée donne son accord pour modifier le siège social de la société afin de l'établir au 45 rue Vivienne 75002 Paris.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION 2 : MODIFICATION DES STATUTS

L'article 4 des statuts est modifié comme suit :

"Le siège social est fixé 45 rue Vivienne, 75002 PARIS. "

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

* * *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

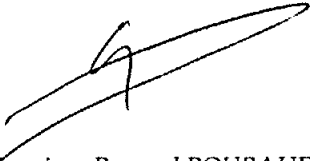
an CF FB

« PETITES OBSERVATIONS AUTOMOBILES »
Sigle « POA »
Société par actions simplifiée au capital de 2 688,00 euros
Siège social : 27 rue d'Athènes 75009 PARIS
814 876 967 R.C.S. PARIS

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture, a été signé par le président et les associés et sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.

* * *

Monsieur Cédric FRÉOUR

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Monsieur Renaud ROUBAUDI

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke and a small loop at the end.

Madame Floriane BRISABOIS

A stylized, handwritten signature in black ink, with a large, bold initial 'F' and a long, sweeping horizontal stroke.



2002737902



REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
PROCES VERBAL DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : PETITES OBSERVATIONS
AUTOMOBILES
Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro RCS : 814 876 967
Numéro Gestion : 2015B24410

Adresse : 45 R VIVIENNE
75002 PARIS

Numéro du Dépôt : 2020R016020 (2020 27379)

Date du Dépôt : 10/02/2020

- Type d'acte : Statuts mis à jour
Date de l'acte : 03/06/2019

fait à Paris, le 10 février 2020

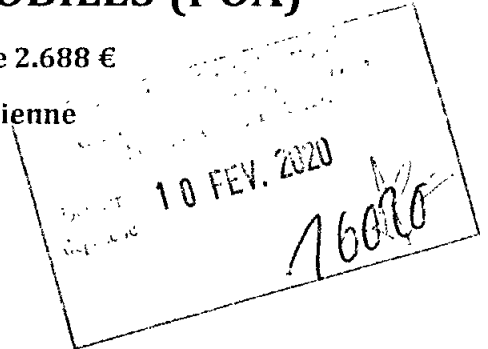
2015 B 244-10

PETITES OBSERVATIONS AUTOMOBILES (POA)

Société par actions simplifiée au capital de 2.688 €

Siège social : PARIS (75002) 45, rue Vivienne

RCS PARIS B 814 876 967



STATUTS

(Mis à jour le 3 juin 2019)

Certifié conforme à l'original par le
Président,

Monsieur Renaud ROUBAUDI

Le 03/06/2019

ARTICLE 1 - FORME ✓

1. La société est une société par actions simplifiée. Elle ne peut faire d'offre au public de titres financiers. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur et à venir, et notamment par les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts.
2. Cette société peut fonctionner indifféremment sous la forme unipersonnelle ou pluripersonnelle. En cas d'associé unique, les prérogatives revenant aux associés aux termes des présents statuts, sont exercées par l'associé unique.

ARTICLE 2 - OBJET ✓

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- la production, la réalisation et la diffusion, de quelque manière que ce soit, et notamment en ligne, de formats et programmes audiovisuels ;
- l'acquisition, la propriété, l'exploitation et l'édition de tout site internet ;
- la création, l'acquisition, la propriété, l'exploitation, l'édition et la publication de tous journaux, magazines, revues et périodiques ;
- la vente d'espaces publicitaires ;

Et plus généralement, toute opération quelle qu'elle soit, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes et susceptibles de faciliter le développement de la société.

ARTICLE 3 — DÉNOMINATION SOCIALE ✓

La société a pour dénomination : « PETITES OBSERVATIONS AUTOMOBILES ». Et pour sigle : « POA ». Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL ✓

Le siège social est fixé **45 rue Vivienne, 75002 PARIS.**

Le siège social peut être transféré partout en France sur simple décision du président, lequel dispose de tous pouvoirs à l'effet d'apporter aux statuts les modifications résultant d'une telle décision.

ARTICLE 5 - DURÉE

La société a une durée de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été procédé à des apports en numéraire pour un montant total de DEUX MILLE CINQ CENTS euros : 2.500 €

Par décision de l'Assemblée Générale en date du 23 mai 2016, il a été procédé à une augmentation de capital en numéraire d'un montant de CENT QUATRE-VINGT-HUIT euros, dont la réalisation a été constatée par le Président le 13 juin 2016 : 188 €

TOTAL 2.688 €

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un montant de DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT euros (2.688 €), divisé en DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-HUIT (2.688) actions d'UN (1) euro de nominal chacune, toutes de même catégorie et intégralement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être modifié par une décision collective des associés, sur proposition et rapport du président de la société.

Les associés peuvent également déléguer au président les pouvoirs à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières quelles qu'elles soient, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Si les associés le décident expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible.

La réduction du capital est décidée par décision collective des associés et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Le capital social pourra être amorti en application des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 9 — LIBÉRATION DES ACTIONS

Les actions représentatives d'apport en nature doivent être intégralement libérées.

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours ouvrés au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11 - CESSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.

Les cessions d'actions s'effectuent librement sous réserve du respect de la clause d'agrément visée ci-après.

Les actions sont transmissibles à l'égard des tiers et de la société par un ordre de virement de compte à compte.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des organes sociaux régulièrement intervenues.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par décisions collectives des associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages- intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

ARTICLE 13 -INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - NUE PROPRIÉTÉ - USUFRUIT - GAGE

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés lors des décisions collectives des associés par un mandataire unique.

En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices. Même privé du droit de vote, l'usufruitier d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 14 - PROCÉDURE D'AGRÈMENT

1. Principes

Les cessions d'actions consenties par l'associé unique sont libres.

Si la société comporte deux ou plusieurs associés, la procédure d'agrément visée ci-après s'appliquera de plein droit sous réserve qu'il s'agisse de cession de titres au profit d'un tiers non-associé.

2. La Notification du projet de cession

Tout associé qui désirerait céder tout ou partie de ses titres au profit d'un tiers non-associé (les cessions d'actions entre associés étant libres), devra en informer le Président, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant :

- Le nombre de titres que le cédant veut céder,
- le nom et la qualité de la personne physique ou morale à qui le cédant désire céder ses titres.
- La nature (en numéraire, en titres, en nature...) et le montant de la contrepartie proposée par le cessionnaire en contrepartie/échange des titres, objet de la cession, les modalités de paiement ainsi qu'une copie certifiée conforme de l'offre d'acquisition.
- une déclaration du cessionnaire attestant avoir pris connaissance des présents statuts et des droits et obligations qui y sont contenus.

Le Président notifiera à l'ensemble des associés le projet qu'il aura reçu (la « Notification »).
Décision d'agrément.

La décision collective des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la Notification. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect de la procédure ci-dessus.

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles.

Pour les besoins du présent article, le terme "cession" (ou "céder") signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des titres émis par la société, à savoir (sans que cette liste soit limitative) : cession, transmission, échange, apport, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, etc..

ARTICLE 15 — PRÉSIDENT

1. La société est dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, associé ou non de la société, désigné par décision collective des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Lorsque le président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

La durée des fonctions de président est fixée par décision collective des associés. Elle peut être à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, elle prend fin l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit président, à la date à laquelle les associés statuent sur les comptes de l'exercice écoulé. Le président est rééligible.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions supérieur à trois mois, il est pourvu à son remplacement par une personne désignée statuant par décision collective des associés.

2. Le président représente la société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

3. Sur décision collective des associés, le président peut être rémunéré pour l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, la rémunération du président est fixée dans la décision de nomination ou lors de toute autre décision collective des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.
4. Le président peut être révoqué, à tout moment pour juste motif, par décision collective des associés.

En l'absence de juste motif, la révocation du président ouvre droit à indemnisation.

5. Par ailleurs, le président peut, sous sa responsabilité et avec faculté de subdéléguer, consentir toutes délégations de pouvoir à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. Ses délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.
6. Le président personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

ARTICLE 16 — DIRECTEUR GENERAL

A la demande du président, les associés statuant par décision collective, pourront nommer une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non de la Société, en qualité de directeur général.

La durée des fonctions du ou des directeurs généraux est fixée par décision collective des associés. Elle peut être à durée indéterminée ou déterminée. Dans ce dernier cas, elle prend fin l'année au cours de laquelle expire le mandat du directeur général, à la date à laquelle les associés statuent sur les comptes de l'exercice écoulé. Le directeur général est rééligible.

Sauf limitation fixée par les associés, le directeur général est investi des mêmes pouvoirs d'administration et de direction de la société que le président.

Le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président pour représenter la société vis-à-vis des tiers, sauf limitation fixée par les associés.

Il est précisé que la société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

Le directeur général peut être révoqué à tout moment pour juste motif, par décision collective des associés.

En l'absence de juste motif, la révocation du directeur général ouvre droit à indemnisation.

Sur décision collective des associés, le ou les directeurs généraux peuvent être rémunérés pour l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, la rémunération du ou des directeurs généraux est fixée dans la décision de nomination ou lors de toute autre décision collective des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

Le directeur général personne physique, peut en outre bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES DIRIGEANTS

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président, présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

À cette fin, le président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes, s'il en a été désigné, des conventions intervenues, dans le délai d'un mois de la conclusion des dites conventions.

1. Les associés statuent chaque année sur ce rapport, l'associé intéressé ne participant pas au vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.
2. Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, s'il en a été désigné, par le président et tout intéressé, au plus tard le jour de l'arrêté des comptes par l'organe habilité, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leur implication financière, elles ne sont significatives pour aucune des parties.

Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

3. Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

ARTICLE 18 -ASSEMBLEES GENERALES - DECISIONS COLLECTIVES

1. La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :
 - nomination, révocation et rémunération du président de la société ;
 - nomination, révocation et rémunération du ou des directeurs généraux ;
 - nomination du ou des commissaire(s) aux comptes ;
 - approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
 - approbation des conventions réglementées ;
 - distribution de réserves ou de primes ;
 - modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
 - émission de titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital social ;
 - émission d'un emprunt obligataire ;
 - agrément des cessions d'actions ;
 - transformation de la société ;
 - opération de fusion, de scission, ou d'apport partiel d'actifs ;
 - extension ou modifications de l'objet social ;
 - dissolution de la société ;
 - nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation ;
 - prorogation de la durée de la société ;
 - toute autre modification des statuts (à l'exception du transfert du siège social qui peut être décidé par le président).
2. Les décisions collectives sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés, présents ou représentés, à l'exception des décisions collectives dites 'extraordinaires' définies comme celles modifiant les statuts de la société et les décisions collectives relatives à l'agrément des cessions d'actions, lesquelles sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés, présents ou représentés.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés :

- celles expressément visées à l'article L.227-19 du Code de commerce ;
 - les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
 - la transformation de la société en une société d'une autre forme qu'une société par actions.
3. Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du président, à l'exception des décisions collectives prises dans le cadre d'une assemblée générale, lesquelles pourront être également convoquées par le directeur général ou par un ou plusieurs associés représentant le tiers au moins du capital social.

Elles sont au choix du président, prises en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite.

Pendant la période de liquidation de la société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire dûment habilité, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

4. Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions, proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre un vote par écrite, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5. Acte sous seing privé

Les décisions collectives peuvent également résulter d'un acte sous seing privé conclu par tous les associés.

6. Assemblée générale

Les associés se réunissent en assemblée générale sur convocation du président ou du directeur général au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

L'assemblée générale peut être également convoquée, le cas échéant, par le ou les commissaire(s) aux comptes ou un ou plusieurs associé(s) réunissant au moins le tiers du capital social.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions composant le capital social. Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions qui seraient privées du droit de vote en vertu de dispositions expresses du Code de commerce.

L'assemblée est présidée par le président de la société ou, en son absence, par le directeur général ou un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par toute personne de leur choix. Les pouvoirs ou votes par correspondance peuvent être reçus jusqu'au jour de l'assemblée générale et être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être désigné en dehors de ses membres.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et/ou les bulletins de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Le vote s'exprime à main levée ou par appel nominal ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et reportés sur un registre spécial conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par l'un des deux.

Les procès-verbaux des assemblées générales doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, s'il y a lieu le résumé des débats, et reprendre le texte des résolutions mises aux voix.

7. En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial visé ci-dessus.

ARTICLE 19 - INFORMATION DES ASSOCIES

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont mis à la disposition de chacun d'eux à l'occasion de toute réunion en assemblée ou consultation.

ARTICLE 20 — REPRESENTATION SOCIALE

1. Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe, exercent les droits définis par les articles L.2323-62 et suivants du Code du travail auprès du président ou de toute autre personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.
2. Les dépôts des projets de décision que le comité d'entreprise, s'il en existe, peut requérir sont adressés par un de ses membres mandaté dûment à cet effet au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de 25 jours au moins avant la date de toute décision relevant de la seule compétence de la collectivité des associés.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de décision assortis d'un exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de décision par lettre recommandée au représentant du comité susvisé dans le délai de 5 jours à compter de la réception de ces projets.

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social commencera au jour de l'immatriculation de la société et prendra fin le 31 décembre 2016.

ARTICLE 22 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

1. A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

2. Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 23 — AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES

1. Si les comptes de l'exercice approuvés par les associés font apparaître un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, les associés décident de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux. Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

2. Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, les associés peuvent décider de prélever toutes sommes qu'ils jugent à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

3. Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par les associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

1. Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
2. Les associés peuvent décider pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par les associés, ou à défaut par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

3. Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 25 -CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

1. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer les associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

2. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions simplifiée, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.
3. Dans tous les cas, la décision des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 26 - CONTRÔLE DES COMPTES

Le contrôle de la société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, s'il en a été désigné, dans les conditions fixées par la loi.

S'il en a été désigné, le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de six exercices. Leurs fonctions expireront après la réunion/décision des associés statuant sur les comptes du sixième exercice.

Les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le commissaire aux comptes désigné en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 27 — DISSOLUTION - LIQUIDATION

1. A l'expiration du terme fixé par la société ou en cas de dissolution anticipée, les associés règlent les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.
2. Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision des associés.
3. Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par les associés. Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Les associés peuvent l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

4. Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
5. En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au greffe du Tribunal de commerce faite par l'associé unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, sont soumises aux tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.